الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الصداق ، ومشروعيته ، وحكمه :

أ- تعريف الصداق :

لغة : مأخوذ من الصدق خلاف الكذب .

وشرعاً : هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته ؛ بسبب عقد النكاح .

وسمي الصداق صداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح ، ويسمى أيضاً : المهر ، والنِّحْلة ، والعُقْر .

ب- مشروعيته :

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع ، كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصداق .

ج- حكم الصداق :

يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد ، ولا يجوز إسقاطه . ودل على هذا قوله تعالى : ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء :٤] ، وقوله تعالى : ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء :٢٤] . وقوله تعالى : ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة :٢٣٦] . وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : أتت امرأة النبي ﷺ فقالت : إني وهبت نفسي لله ولرسوله ، فقال : (مالي في النساء من حاجة) ، فقال رجل : زوجنيها ، قال : (أعطها ثوباً . . . الحديث)[1] ، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر زعفران ، فقال النبي ﷺ : (مَهْيَمْ؟) ، -يعني : ما شأنك وما أمرك؟- فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، فقال : (ما أصدقتها؟) قال : وزن نواة من ذهب ،

(١)رواه البخاري برقم (٥١٤٩) ، ومسلم برقم (١٤٢٥) .